

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7199/2552

นายวิชณรัักษ์ บุญส่ง กับพวก
นางชูโฉม บุญส่งหรือนราเดช

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1620, มาตรา 1673, มาตรา 1674 วรรคสอง, มาตรา 1755

ตามข้อกำหนดในพินัยกรรมเขียนเอง มีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่า เมื่อ จ. เจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้วบ้านและที่ดินนั้น เจ้ามรดกขอยกให้สิทธิอยู่อาศัยและสิทธิเก็บกินแก่จำเลยมีอำนาจครอบครองและเก็บกินได้จนตลอดชีวิต แต่ถ้าจำเลยถึงแก่ความตายลงเมื่อใดแล้ว ให้บ้านและที่ดินนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์แก่บุตรที่เกิดจาก ข. ทุกคนโดยให้บุตรของ ข. ทุกคนมีส่วนร่วมสิทธิในบ้านและที่ดินนี้เท่ากัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อกำหนดในพินัยกรรมดังกล่าว เจ้ามรดกมิได้ยกกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินให้แก่จำเลยโดยเหตุนี้ เมื่อ จ. ผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย สิทธิของจำเลยในฐานะผู้รับพินัยกรรมซึ่งเกิดขึ้นตามกฎหมายก็มีเพียงตามที่กำหนดไว้ในพินัยกรรมว่าให้จำเลยมีเพียงสิทธิอยู่อาศัยและเก็บกินในบ้านและที่ดินได้ตลอดชีวิตเท่านั้น ส่วนกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินจะต้องตกทอดให้แก่โจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นบุตร ข. เมื่อจำเลยถึงแก่ความตายแล้วตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่ จ. ผู้ทำพินัยกรรมระบุให้พินัยกรรมมีผลบังคับให้เรียกร้องกันได้ภายหลัง ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในป.พ.พ. มาตรา 1673 ประกอบมาตรา 1674 วรรคสอง กรณีจึงต้องถือว่านับแต่ จ. เจ้ามรดกถึงแก่ความตายและข้อกำหนดในพินัยกรรมเฉพาะส่วนของจำเลยมีผลนั้นก็มิใช่เพียงให้จำเลยมีสิทธิอยู่อาศัยและเก็บกินในบ้านและที่ดินจนตลอดชีวิตของจำเลยเท่านั้น จึงต้องถือว่าจำเลยครอบครองบ้านและที่ดินแทนโจทก์ทั้งสามผู้รับ

พินัยกรรมซึ่งมีเงื่อนไขบังคับก่อนและเงื่อนไขนั้นยังไม่สำเร็จเท่านั้น จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ทั้งสามได้ ทั้งนี้เพราะ ป.พ.พ. มาตรา 1755 รับรองสิทธิของบุคคลที่จะยกอายุความขึ้นต่อสู้ได้ก็แต่เฉพาะบุคคลซึ่งเป็นทายาทหรือบุคคลซึ่งชอบที่จะใช้สิทธิของทายาทหรือโดยผู้จัดการมรดกเท่านั้น จำเลยครอบครองบ้านและที่ดินทรัพย์สินมรดกแทนโจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นทายาท จำเลยย่อมไม่มีสิทธิยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ทั้งสามได้

จำเลยไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำขอรับมรดกบ้านและที่ดินมาเป็นของตนเนื่องจากบ้านและที่ดินเป็นทรัพย์สินมรดกที่เจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมระบุยกให้แก่โจทก์ทั้งสามแล้ว เพียงแต่เงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดให้บ้านและที่ดินตกทอดให้แก่โจทก์ทั้งสามยังไม่สำเร็จเพราะจำเลยยังไม่ถึงแก่ความตายเท่านั้น บ้านและที่ดินจึงมิใช่ทรัพย์สินนอกพินัยกรรมอันจะตกทอดแก่จำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมตามป.พ.พ. มาตรา 1620

โจทก์ทั้งสามฟ้องขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ 106/6 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นเลขที่ 38 พร้อมที่ดินโฉนดเลขที่ 29172 ซอยมหาดีไทย 1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง (บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร จากที่มีชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้กลับสู่สภาพเดิม หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนการโอนมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 29172 ตำบลวังทองกลาง (คลองจั่น) อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมบ้านเลขที่ 38 (106/6) ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวกลับมาเป็นชื่อนางแจ่ม หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ทั้งสาม โดยกำหนดค่าทนายความ 7,500 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับเป็นว่า ให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงรับกันฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นว่า นางแจ่มเจ้ามรดกมีบุตรสามคน คือ นายฉัตรชัย นายชินฉันท์ และจำเลย ส่วนโจทก์ทั้งสามเป็นบุตรของนายฉัตรชัย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2519 นางแจ่มได้ทำพินัยกรรมแบบเขียนด้วยมือตนเองทั้งฉบับไว้ตามหนังสือพินัยกรรมเขียนเองมีข้อความแสดงเจตนาเพื่อตายว่า เมื่อนางแจ่มถึงแก่ความตายแล้ว ให้บรรดาทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วหรือที่จะเกิดมีขึ้นอีกในภายหน้าตกทอดให้แก่บุคคลต่าง ๆ โดยมีสาระสำคัญอยู่ในพินัยกรรม ข้อ 1 และ ข้อ 2 ซึ่งมีข้อความดังนี้

"ข้อ 1. บ้านเลขที่ 106/6 ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินโฉนดหมายเลขที่ 29172 และเลขที่ดิน 1543 ในซอยมหาดไทย 1 ถนนลาดพร้าว ตำบลวังทองกลาง (คลองจั่น) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 100 ตารางวา นั้น เมื่อข้าพเจ้าตายแล้ว ขอยกทั้งตัวบ้านและที่ดินดังกล่าวแล้วข้างต้นนี้ ให้สิทธิอยู่อาศัยและสิทธิเก็บกินแก่นางชูโฉมให้มีอำนาจเข้าครอบครองและเก็บกินได้จนตลอดชีวิตของนางชูโฉม แต่ถ้านางชูโฉม

ได้ถึงแก่ความตายลงเมื่อใดแล้วต้องให้บ้านและที่ดินที่กล่าวนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์แก่ลูกที่เกิดจากนายฉัตรชัย ซึ่งเป็นบุตรชายของข้าพเจ้านั้น ถ้านายฉัตรชัย มีลูกกี่คนก็ตามก็ให้ได้รับกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินที่กล่าวนี้ร่วมกันทุก ๆ คน โดยมี ส่วนกรรมสิทธิ์เท่ากันทุกคนด้วย

ข้อ 2. เงินของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในธนาคารทั้งสิ้น ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้เป็นสินส่วนตัว แก่นางชูโฉม ไว้ใช้สอยเพียงตลอดเวลาที่นางชูโฉมยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น แต่ถ้านางชู โฉม ตายก่อนข้าพเจ้าเมื่อใด ต้องให้เงินที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้เป็นสินส่วนตัวแก่นางชูโฉม นั้น กลับมาเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าทันที ถ้าหากข้าพเจ้าตายก่อนแล้วนางชูโฉม ตายลงภายหลังและถ้าเงินสินส่วนตัวที่ข้าพเจ้าให้ไว้นั้นยังใช้สอยไม่หมด ยังมีเหลือ อยู่เท่าใด ก็ต้องให้เงินสินส่วนตัวที่เหลืออยู่นั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่หลานของ ข้าพเจ้าซึ่งเป็นลูกที่เกิดจากบุตรชายของข้าพเจ้าคือ ลูกของนายฉัตรชัยทุกคนกับลูก ของนายชื่นฉันท์ทุกคน ซึ่งจะมีทั้งหมดกี่คนก็ตาม ให้ได้รับกรรมสิทธิ์เงินที่ข้าพเจ้า ได้ให้เป็นสินส่วนตัวแก่นางชูโฉมที่เหลืออยู่ในธนาคาร เมื่อนางชูโฉม ตายแล้วนั้นนำ มาแบ่งเฉลี่ยให้หลานของข้าพเจ้าเท่า ๆ กันทุกคนด้วย ตามที่ข้าพเจ้าได้มีบันทึก เงื่อนไขต่อท้ายบัญชีเงินฝากแนบติดไว้ ซึ่งได้มอบให้ผู้จัดการธนาคารที่รับฝากเงิน นั้นเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว"

หลังจากที่นางแฉล้มเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้ว จำเลยได้นำหนังสือบอกสละ มรดกของนายฉัตรชัยและนายชื่นฉันท์ไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขอให้เจ้า พนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินพิพาทตามพินัยกรรมเป็นของ จำเลย และได้ความตามถ้อยคำสำนวนในคดีด้วยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็น พิพาทในชั้นชี้สองสถานว่า บ้านและที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสามหรือของจำเลย และคดีโจทก์ทั้งสามขาดอายุความหรือไม่ และศาลชั้นต้นได้พิจารณาและวินิจฉัยคดี ตามประเด็นพิพาทที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้นว่า ตามข้อกำหนดในพินัยกรรมจำเลย

ไม่มีสิทธิจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินพิพาทมาเป็นของตน และจำเลยครอบครองบ้านและที่ดินพิพาทแทนโจทก์ทั้งสาม จำเลยไม่มีสิทธิยกอายุความมรดกขึ้นยันโจทก์ทั้งสามได้ จึงพิพากษาให้โจทก์ทั้งสามเป็นฝ่ายชนะคดี แต่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีเพียงประเด็นเดียวว่า โจทก์ทั้งสามมิได้ใช้สิทธิเรียกร้องตามข้อกำหนดในพินัยกรรมโดยปล่อยเวลาให้ล่วงพ้นไปนับแต่นางແລ້ມถึงแก่ความตายเกิน 10 ปีแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1754 จำเลยเป็นทายาทของเจ้ามรดกย่อมยกอายุความตามบทบัญญัติดังกล่าวขึ้นต่อสู้ได้ จึงพิพากษากลับให้ยกฟ้อง คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสามว่า คดีโจทก์ทั้งสามขาดอายุความแล้วหรือไม่ เห็นว่า ตามข้อกำหนดในพินัยกรรมเขียนเอง ข้อ 1. มีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่า เมื่อนางແລ້ມเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้ว บ้านและที่ดินพิพาทคือบ้านเลขที่ 106/6 ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 29172 เลขที่ดิน 1543 ซอยมหาดไทย 1 ถนนลาดพร้าว ตำบลวังทองหลาง (คลองจั่น) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 100 ตารางวา นั้น เจ้ามรดกขอยกให้สิทธิอยู่อาศัยและสิทธิเก็บกินแก่จำเลยมีอำนาจครอบครองและเก็บกินได้จนตลอดชีวิต แต่ถ้าจำเลยถึงแก่ความตายลงเมื่อใดแล้ว ให้บ้านและที่ดินดังกล่าวนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์แก่บุตรที่เกิดจากนายฉัตรชัยทุกคน โดยให้บุตรของนายฉัตรชัยทุกคนมีส่วนกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินดังกล่าวนี้เท่ากัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ข้อกำหนดในพินัยกรรมดังกล่าว เจ้ามรดกมิได้ยกกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย เพียงแต่ให้สิทธิอยู่อาศัยและเก็บกินตลอดชีวิตแก่จำเลยเท่านั้น โดยเหตุนี้เมื่อนางແລ້ມผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย สิทธิของจำเลยในฐานะผู้รับพินัยกรรม ซึ่งเกิดมีขึ้นตามกฎหมายก็มีเพียงตามที่กำหนดไว้ในพินัยกรรมว่าให้จำเลยมีเพียงสิทธิอยู่อาศัยและเก็บกินในบ้านและที่ดินพิพาทได้ตลอดชีวิตเท่านั้น ส่วนกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินพิพาทจะต้องตกทอดให้แก่โจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นบุตรของนายฉัตรชัยเมื่อจำเลยถึงแก่ความตายแล้วตามเงื่อนไขบังคับก่อนที่นางແລ້ມผู้ทำพินัยกรรมระบุให้พินัยกรรมมี

ผลบังคับให้เรียกร้องกันได้ภายหลัง ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1673 ประกอบมาตรา 1674 วรรคสอง กรณีจึงต้องถือว่า นับแต่นั้นนางแฉล้มเจ้ามรดกถึงแก่ความตายและข้อกำหนดในพินัยกรรมเฉพาะส่วนของจำเลยมีผลนั้นก็มีผลเพียงให้จำเลยมีสิทธิอยู่อาศัยและเก็บกินในบ้านและที่ดินพิพาทจนตลอดชีวิตของจำเลยเท่านั้น จึงต้องถือว่าจำเลยครอบครองบ้านและที่ดินพิพาทแทนโจทก์ทั้งสามผู้รับพินัยกรรมซึ่งมีเงื่อนไขบังคับก่อนและเงื่อนไขนั้นยังไม่สำเร็จเท่านั้น จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ทั้งสามได้ ทั้งนี้เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1755 รับรองสิทธิของบุคคลที่จะยกอายุความขึ้นต่อสู้ได้ก็แต่เฉพาะบุคคลซึ่งเป็นทายาทหรือบุคคลซึ่งชอบที่จะใช้สิทธิของทายาทหรือโดยผู้จัดการมรดกเท่านั้น จำเลยครอบครองบ้านและที่ดินทรัพย์สินมรดกแทนโจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นทายาท จำเลยย่อมไม่มีสิทธิยกอายุความขึ้นต่อสู้โจทก์ทั้งสามได้ ที่จำเลยอ้างว่าคดีของโจทก์ทั้งสามขาดอายุความฟังไม่ขึ้น เมื่อผลแห่งการวินิจฉัยในประเด็นเรื่องอายุความเป็นดังนี้ คดีจึงมีประเด็นพิพาทตามอุทธรณ์ของจำเลยประการต่อมาว่า

บ้านและที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสามหรือของจำเลยซึ่งศาลอุทธรณ์ยังมีได้วินิจฉัยมา แต่ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปเสียทีเดียวโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยก่อน โดยประเด็นข้อนี้ เห็นว่า ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นดังที่จำเลยกล่าวอ้างในอุทธรณ์ว่า นายฉัตรชัยและนายชื่นฉันทต่างเต็มใจและสมัครใจไม่ขอรับมรดกอันเป็นการสละมรดกและไม่คัดค้านการยื่นขอรับมรดกของจำเลยหรือไม่ก็ตาม จำเลยก็ไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำขอรับมรดกบ้านและที่ดินพิพาทมาเป็นของตนได้เนื่องจากบ้านและที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกที่นางแฉล้มเจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมระบุยกให้แก่โจทก์ทั้งสามแล้ว เพียงแต่เงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดให้บ้านและที่ดินพิพาทตกทอดให้แก่โจทก์ทั้งสามยังไม่สำเร็จเพราะจำเลยยังไม่ถึงแก่ความตายเท่านั้น บ้านและที่ดินพิพาทจึงมิใช่ทรัพย์สินนอกพินัยกรรมอันจะตกทอดแก่จำเลยใน

ฐานะทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1620 ได้ ที่ ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยไม่มีสิทธิจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินพิพาท มาเป็นของตนนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วย ความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ทั้งสามฟังขึ้น

พิพากษากลับให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมทั้ง สามศาลให้เป็นพับ

(ธานีศ เกศวพิทักษ์-บุญส่ง โพธิ์พุทธชัย-สิงห์พล ละอองมณี)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

สิทธิอาศัยและสิทธิเก็บกินเป็นทรัพย์สินตาม ป.พ.พ. มาตรา 138 และเป็นทรัพย์สิน สิทธิตามมาตรา 1402 และมาตรา 1417 เจื่อนไข หมายถึงเหตุการณ์อันไม่แน่นอน ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคต ทั้งนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 182 ความตายเป็นสิ่งที่เกิด และมาถึงแน่นอนจึงไม่ใช่เจื่อนไขตามบทกฎหมายดังกล่าว แต่เป็นเจื่อนเวลาตาม 191 คดีนี้ผู้ตายทำพินัยกรรมให้จำเลยมีสิทธิอาศัยและสิทธิเก็บกินในบ้านและที่ดิน แต่ถ้าจำเลยตายให้บ้านและที่ดินตกแก่บุตรทุกคนที่เกิดจาก จ. โจทก์ทั้งสามเป็น บุตร จ. ด้วย ดังนี้เป็นพินัยกรรมที่มีเจื่อนเวลาตาม ป.พ.พ. มาตรา 1673 ประกอบ มาตรา 191 มีใช้พินัยกรรมที่มีเจื่อนไขตามมาตรา 1673 และมาตรา 1674 ดังที่ คำ

พิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้วินิจฉัย เนื่องจากความตายไม่ใช่เหตุอันไม่แน่นอนว่า จะไม่เกิดในอนาคต ข้อกำหนดพินัยกรรมตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุเป็น พินัยกรรมที่มีเงื่อนไขสิ้นสุดสำหรับจำเลยตามมาตรา 1674 ประกอบมาตรา 191 วรรคสอง เมื่อจำเลยได้รับประโยชน์ตามพินัยกรรม ถือว่าเป็นผู้รับพินัยกรรม (ดังนัย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1416/2503 ประชุมใหญ่) จำเลยจึงเป็นทายาทตามมาตรา 1603 วรรคสามอันเป็นบุคคลตามมาตรา 1755 ที่จะยกอายุความตามมาตรา 1754 ขึ้นต่อสู้ได้ โจทก์ทั้งสามกับพี่น้องเป็นบุตรของ ฉ. เป็นผู้รับพินัยกรรมที่มีเงื่อนไข เริ่มต้นตามมาตรา 1673 ประกอบมาตรา 191 วรรคหนึ่ง สิทธิเรียกร้องของโจทก์ทั้ง สามกับพี่น้องที่จะเรียกร้องเอาบ้านและที่ดินอันเป็นมรดกของผู้ตายตามพินัยกรรม ได้ก็ต่อเมื่อจำเลยตาย เมื่อจำเลยยังไม่ตาย สิทธิเรียกร้องของโจทก์ทั้งสามและพี่ น้องที่จะเรียกร้องเอาบ้านและที่ดินตามมาตรา 1754 จึงยังไม่เริ่มนับ คดีของโจทก์ ย่อมไม่ขาดอายุความ การที่โจทก์ทั้งสามฟ้องคดีขอให้บังคับจำเลยเพิกถอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินจากที่มีชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้กลับสู่ สภาพเดิม (คือ มีชื่อเจ้ามรดกเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์) ถือได้ว่าเป็นการขอให้ศาล คຸ່ມครองประโยชน์ของโจทก์ทั้งสามกับพี่น้องก่อนเงื่อนไขเริ่มต้น คือความตายของ จำเลยจะมาถึงตามมาตรา 1675 ประกอบมาตรา 4 อันเป็นบทกฎหมายใกล้เคียง อย่างยิ่ง โจทก์ทั้งสามจึงมีอำนาจฟ้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1516/2503 (ประชุม ใหญ่) เจ้ามรดกทำพินัยกรรมยกตึกแถวและที่ดินให้โจทก์ (วัดมกุฏกษัตริยาราม) โดยให้ยายและมารดาของจำเลยมีอำนาจอยู่อาศัยและมีอำนาจให้เช่าเก็บผล ประโยชน์จนตลอดชีวิต เมื่อเจ้ามรดกตายมารดาของจำเลยไปจดทะเบียนรับโอน ตึกแถวและที่ดิน หลังจากนั้นมารดาของจำเลยทำพินัยกรรมยกตึกแถวและที่ดินให้ จำเลยบางส่วน เมื่อมารดาของจำเลยตายโจทก์ฟ้องขอให้ถอนชื่อมารดาของจำเลย ออกจากโฉนดที่ดินห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้อง จำเลยต่อสู้ว่าคดีขาดอายุความ มรดก ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่าหลักกฎหมายที่ว่าเมื่อเจ้ามรดกตาย

มรดกตกทอดแก่ทายาทนั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 1599 วรรคสุดท้าย บัญญัติว่า ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกโดยบทบัญญัติของกฎหมาย การที่มารดาของ จำเลยแก่ซื้อที่ดินเป็นของมารดาของจำเลยจนกระทั่งมารดาของจำเลยตายก็เกิน 10 ปีแล้ว โจทก์ไม่เคยเข้าเกี่ยวข้องและตายพินัยกรรมของเจ้ามรดกนั้นมารดาของ จำเลยก็ได้รับประโยชน์ตามพินัยกรรมอยู่ด้วย มารดาของจำเลยมิได้ถูกตัดมิให้รับ มรดกของจำเลยเสียเลย สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในฐานะผู้รับพินัยกรรมของเจ้า มรดกก็ขาดอายุความตาม ป.พ.พ. 1754 วรรคท้าย จำเลยสืบสิทธิจากมารดาของ จำเลย ย่อมยกอายุความอันเป็นประโยชน์ของมารดาของจำเลยขึ้นต่อสู้โจทก์ผู้รับ พินัยกรรมของเจ้ามรดกได้ โจทก์มิได้ใช้สิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์สินตามพินัยกรรมเสีย ในอายุความ โจทก์จึงหมดสิทธิเรียกร้องต่อไป คำพิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่กับคำ พิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ เป็นการทำให้พินัยกรรมให้บุคคลบางคนมีสิทธิอยู่อาศัย และสิทธิเก็บกินตลอดชีวิตเหมือนกันต่างกันว่าพินัยกรรมตามฎีกาที่ประชุมใหญ่ไม่มี เงื่อนไขเวลา ส่วนฎีกาที่หมายเหตุมีเงื่อนไขเวลา คำพิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่ วินิจฉัยว่าผู้ได้รับสิทธิอาศัยและสิทธิเก็บกินตลอดชีวิตเป็นผู้รับพินัยกรรม (ทายาท) จำเลยซึ่งเป็นบุตรของบุคคลดังกล่าว จึงเป็นผู้สืบสิทธิตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 มี สิทธิยกอายุความขึ้นต่อสู้เช่นกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุจึงขัดกับคำ พิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่และคลาดเคลื่อนจากหลักกฎหมายดังที่กล่าวข้างต้น ผู้ หมายเหตุเห็นด้วยในผลของคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ แต่ไม่เห็นด้วยในเหตุ ตามที่อ้าง กิริติ กาญจนรินทร์